

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ MẶT BẰNG THƯƠNG MẠI

(MERUVA — TẦNG TRỆT)

Số:/HDMB-MRV | Ngày:/...../2026

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
Căn cứ Luật Kinh doanh Bất động sản số 29/2023/QH15 ngày 28/11/2023;
Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11;
Căn cứ nhu cầu và thỏa thuận của các bên;

ĐIỀU 1. THÔNG TIN CÁC BÊN

BÊN CHO THUÊ (BÊN A)

Họ và tên:
CCCD / CMND số: Cấp ngày:
Địa chỉ thường trú:
Số điện thoại:
Giấy chứng nhận QSDĐ số: Cấp ngày:/...../.....

BÊN THUÊ (BÊN B)

Tên cá nhân / tổ chức:
CCCD / MST (nếu có):
Ngành nghề kinh doanh:
Địa chỉ đăng ký kinh doanh:
Người đại diện pháp lý:
Số điện thoại / Email:

ĐIỀU 2. TÀI SẢN CHO THUÊ

Loại tài sản:	Mặt bằng thương mại tầng trệt – MERUVA
Địa chỉ:	654A Quang Trung, Phường, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Diện tích:	Khoảng 26 m ² (trong nhà) + sân ngoài trời (ước tính m ²)
Tình trạng bàn giao:	Thô / Hoàn thiện cơ bản (theo Biên bản bàn giao)
Mục đích thuê:	 (hợp pháp theo pháp luật Việt Nam)
Ngành không được phép:	Cầm đồ, game bài, quán nhậu, dịch vụ vi phạm pháp luật

Bên B được tự do kinh doanh bất kỳ ngành nghề nào không vi phạm pháp luật Việt Nam. Bên A không áp đặt thêm điều kiện về concept, phong cách kinh doanh ngoài danh mục cấm trên.

ĐIỀU 3. THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

- Thời hạn thuê: tháng (tối thiểu 6 tháng).
- Bắt đầu từ ngày:/...../2026 đến ngày:/...../.....
- Hợp đồng KHÔNG tự động gia hạn. Trước khi hợp đồng hết hạn tối thiểu 20 ngày, hai bên phải thương lượng và ký kết hợp đồng mới hoặc Phụ lục gia hạn bằng văn bản. Nếu không có văn bản gia hạn, hợp đồng chấm dứt đúng ngày hết hạn.

3.4. Giới hạn tăng giá khi gia hạn:

- Bên A được đề xuất tăng giá thuê khi ký gia hạn. Mức tăng trong phạm vi 1%-10% là phạm vi đàm phán bình thường, hai bên thương lượng và ký văn bản xác nhận;
- Nếu Bên A đề xuất tăng giá trên 10%, Bên B có quyền yêu cầu gia hạn hợp đồng theo giá cũ thêm 1 kỳ (bằng thời hạn HĐ gốc) trước khi hai bên tiếp tục đàm phán;
- Mọi mức tăng giá phải được thông báo bằng văn bản trước ít nhất 30 ngày trước ngày hết hạn hợp đồng.

ĐIỀU 4. GIÁ THUÊ, ĐẶT CỌC VÀ THANH TOÁN

Khoản	Nội dung	Số tiền
Giá niêm yết	Mặt bằng 26m ² + sân	20.000.000 đ/tháng
Giảm HĐ dài hạn	6 tháng (−5%) / 12 tháng (−10%)	−.....đ/tháng
Giảm Partner	Partner MERUVA (−3%, nếu áp dụng)	−.....đ/tháng
Giá thuê thực tế	Sau tất cả ưu đãi	đ/tháng
Đặt cọc	 tháng (2-4 tháng theo thỏa thuận)	đ

- 4.1. Tiền thuê thanh toán trước từ ngày 1-5 mỗi tháng. Chậm quá 10 ngày phát sinh phí phạt 0.1%/ngày trên số tiền chậm.
- 4.2. Tiền cọc được hoàn trả đầy đủ trong vòng 10 ngày làm việc sau khi bàn giao mặt bằng đúng tình trạng ban đầu (trừ đi các khoản phạt hoặc phí còn nợ nếu có).
- 4.3. Điện, nước tính theo đồng hồ riêng. Internet / phí dịch vụ chung (nếu có) theo thỏa thuận bổ sung.
- 4.4. Mọi khoản thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng – ghi rõ nội dung "Tiền thuê MB [tháng/năm] – [tên Bên B]".

ĐIỀU 5. ĐIỀU KIỆN PARTNER MERUVA (NẾU ÁP DỤNG)

- 5.1. Bên B đăng ký Partner MERUVA: ☐ Có ☐ Không
- 5.2. Nếu có, Bên B cam kết:
- a) Giảm 10-15% cho toàn bộ thành viên MERUVA khi sử dụng dịch vụ tại mặt bằng;
 - b) Hiển thị logo / nhận diện thương hiệu MERUVA tại mặt bằng;
 - c) Ký Biên bản ghi nhớ (MOU) Partnership song song hợp đồng thuê;
 - d) Review và gia hạn Partnership sau 3 tháng đầu.
- 5.3. MERUVA có quyền không gia hạn Partnership sau mỗi kỳ review – thông báo trước 30 ngày. Việc không gia hạn Partnership không ảnh hưởng đến hợp đồng thuê mặt bằng chính.

ĐIỀU 6. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN

- 6.1. Bên A có trách nhiệm:
- a) Bàn giao mặt bằng đúng tiến độ theo biên bản bàn giao;
 - b) Đảm bảo tình trạng kết cấu tòa nhà ổn định trong suốt thời gian hợp đồng;
 - c) Xử lý sự cố cơ sở hạ tầng do lỗi tòa nhà trong vòng 5 ngày làm việc;
 - d) Không can thiệp vào hoạt động kinh doanh hợp pháp của Bên B.
- 6.2. Bên B có trách nhiệm:
- a) Kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký, tuân thủ pháp luật;
 - b) Không cho thuê lại, không chuyển nhượng hợp đồng khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản;
 - c) Tự chịu chi phí hoàn thiện nội thất, setup mặt bằng (nếu có);
 - d) Hoàn trả mặt bằng đúng tình trạng ban đầu khi kết thúc hợp đồng, bao gồm:
 - Tháo dỡ và vận chuyển toàn bộ tài sản, thiết bị do Bên B lắp đặt;

- Mặt bằng sạch sẽ, không còn rác thải hoặc vật dụng cá nhân;
 - Tường, sàn, trần không có hư hỏng vượt mức hao mòn tự nhiên;
 - Hệ thống điện, nước, kết cấu tòa nhà nguyên vẹn như Biên bản bàn giao ban đầu;
 - Hoàn nguyên các cải tạo cơ sở hạ tầng (nếu Bên B đã thực hiện có sự đồng ý của Bên A);
 - Bàn giao đủ chìa khóa, thiết bị đi kèm như lúc nhận;
 - Hao mòn tự nhiên (sơn phai nhẹ, trầy xước nhỏ) không tính vào bồi thường;
- e) Tự chịu trách nhiệm về thuế kinh doanh, giấy phép hoạt động;
- f) Duy trì vệ sinh mặt tiền, không gây mất trật tự khu vực.

ĐIỀU 7. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

- 7.1. Hết hạn hợp đồng: Bên B bàn giao mặt bằng theo Điều 6.2d, nhận lại cọc trong 10 ngày làm việc.
- 7.2. Bên B hủy sớm: Báo trước tối thiểu 60 ngày bằng văn bản. Phạt tương đương 2 tháng tiền thuê; cọc còn lại được hoàn sau khi khấu trừ.
- 7.3. Bên A chấm dứt ngay (không hoàn cọc) nếu Bên B:
- Chậm tiền thuê quá 20 ngày mà không có thông báo;
 - Kinh doanh ngành nghề bị cấm theo Điều 2;
 - Vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tại mặt bằng.

ĐIỀU 8. BỒI THƯỜNG KHI BÊN A VI PHẠM

- 8.1. Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng trái quy định (không thuộc các trường hợp tại Điều 7.3): Bên A phải hoàn trả toàn bộ tiền cọc và bồi thường thêm tối thiểu 2 tháng tiền thuê cho Bên B trong vòng 15 ngày kể từ ngày chấm dứt.
- 8.2. Bên A không bàn giao mặt bằng đúng hạn quá 15 ngày: Bên B có quyền hủy hợp đồng, nhận lại toàn bộ khoản đã nộp và bồi thường thêm 500.000đ/ngày tính từ ngày quá hạn.
- 8.3. Bên A không thực hiện bảo trì sau thông báo quá 15 ngày: Bên B có quyền tự thuê sửa chữa và khấu trừ chi phí vào tiền thuê tháng tiếp theo (cần hóa đơn).

ĐIỀU 9. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- 9.1. Hợp đồng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp giải quyết bằng thương lượng trong 30 ngày; nếu không thành, đưa ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại TP. Hồ Chí Minh.
- 9.2. Mọi thay đổi phải lập Phụ lục bằng văn bản, có chữ ký hai bên.
- 9.3. Hợp đồng lập thành 02 (hai) bản gốc có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi bên giữ 01 bản. Có hiệu lực kể từ ngày ký.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

BÊN CHO THUÊ (BÊN A)

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN THUÊ (BÊN B)

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

.....